

1524967-98.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" -

Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1524967-98.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524967-98.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2280945/2021 - 24º D.P. PONTE

RASA, 20828528 - 24º D.P. PONTE RASA, 4907/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2280945
- 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIKELLY, registrado civilmente como MICHAEL KAIC CARDOSO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS.

MICHAEL KAIC CARDOSO DA SILVA, nome social "MAIKELLY", qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 14 de outubro de 2021, por volta das 13h39min, na Rua Renato, 898, Vila Matilde, nesta Capital, agindo em concurso e com identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de tráfico, 30 e mais 98 porções de cocaína (24,4g e 17,8g) e 46 porções de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", substâncias entorpecentes que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais militares em patrulhamento no local, ponto conhecido de tráfico de drogas, visualizaram a acusada abaixando atrás de um veículo para

esconder a sacola que trazia consigo próximo a uma árvore e a abordaram, sendo que ela tinha consigo R\$35,00 e na sacola foram encontrados os entorpecentes.

A ré foi presa em flagrante, sendo decretada sua prisão preventiva.

Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 27 de outubro de 2021 (fls. 113/115).

A ré foi citada, foi apresentada resposta à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Foi deferida liberdade provisória à ré.

Durante a instrução processual foram ouvidas testemunhas comuns e a ré foi interrogada.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a condenação da ré nos termos da denúncia.

Já a Dr. Defensor Público, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, a aplicação do redutor especial, a fixação de regime mais brando, e o recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As substâncias apreendidas (fls. 07) foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína e maconha listada entre as que determinam dependência física e psíquica (fls. 170/172), corroborando o auto de constatação de fls. 13/16.

A autoria do crime pela ré, outrossim, restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

Em Juízo, CONFESSOU a prática do delito, dizendo que estava com as drogas para traficar e o dinheiro era do tráfico, das vendas que já tinha feito.

Importante mencionar a importância e a validade da confissão judicial, entendida como de valor absoluto, livre de qualquer vício, ainda que seja o único elemento de prova nos autos:

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Reconhecimento - Entendimento de que tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação - Pedido deferido em parte. (...) "(TJSP - Revisão nº 489.255-3/1 - Amparo - 3º Grupo de Câmaras - Relator Carlos Biasotti - J. 31.01.2008 - v.u). Voto nº 8.869 - grifei

"PROVA - Confissão judicial - Validade - Por presumir-se livre dos vícios da inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória, ainda que seja o único elemento incriminador - Recurso improvido."(TJSP - Ap. Criminal nº 993.08.008.515-3 - Jundiaí - 9ª Câmara Criminal - Relator Souza Nery - J. 02.07.2008 - v.u). Voto nº 13.398

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Policial Militar Ricardo Luiz da Silva, reconhecendo a ré em audiência, disse que estavam em patrulhamento no local, que é ponto conhecido de tráfico de drogas, quando visualizara a ré deixar uma sacola atrás de uma Kombi, fizeram a abordagem, na sacola estavam os entorpecentes. A comunidade "veio para cima". Não a tinha abordado antes, mas já a tinha visto. Não fizeram campana, não viram venda. Ela saiu da comunidade, colocou a sacola atrás da Kombi e saiu, depois voltou. Depois acabou confessando informalmente a traficância. Com a ré também havia dinheiro. Suas palavras foram ratificadas pelas de seu parceiro, o Policial Militar Leandro Augusto de Moura, que também reconheceu a acusada.

As palavras dos agentes policiais possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos policiais militares há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação da acusada nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é expressiva e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos, um total de 30 e mais 98 porções de cocaína (24,4g e 17,8g) e 46 porções de "Cannabis sativa L", popularmente conhecida como "maconha", sendo capazes de comprometer um número expressivo de usuários.

Ademais, foi apreendido dinheiro em poder da ré, que ela disse que foram resultantes de venda de drogas.

Logo, tudo nestes autos revela que a ré trazia consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) "(TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, assim, a condenação da ré nos termos da denúncia e seu aditamento. Decidida a tipificação, passo a aplicar à ré a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A ré é primária (fls. 28/31, 121/125 e 126/128).

Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, utilizando o valor unitário mínimo.

Deixo de atenuar a pena em razão da confissão por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Por outro lado, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no

art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em ½, considerando que a acusada confessou a prática delitiva, mas estava na posse de expressiva quantidade de entorpecentes, totalizando dois anos e seis meses de reclusão e pagamento 250 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte dos acusados.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR a ré MICHAEL KAIC CARDOSO DA SILVA, nome social "MAIKELLY", qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena total de dois anos e seis meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 250 dias-multa, com unidade no mínimo legal, pela lei de Tóxicos.

A ré não faz jus a qualquer benefício, dada a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em seu poder, bem como a hediondez do delito pelo qual é condenada. Por outro lado, em atenção ao disposto no §3º ao art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que a ré devesse iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; intime-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA